包头市市场监督管理局
行政处罚决定书

包市监处罚〔2025〕JJ-9 号

当事人：包头市供水有限责任公司

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：*********

住所：内蒙古包头市东河区铁西小区一街通用东墙 3 栋付 2 号

法定代表人：费爱国

身份证件号码：*********

根据“双随机，一公开”工作安排，我局执法人员对包头市供水有限责任公司2021年3月-2024年9月的收费情况进行检查。检查过程中发现当事人存在价格违法行为，报经局领导批准于2025 年 1 月 9 日予以立案进行调查。执法人员对当事人委托代理人祁晔进行询问调查，当事人向本局提交相关证明材料，执法人员围绕当事人涉嫌未执行政府定价、违规向用户收取水表及磁阀费的价格违法行为收据相关证据材料，确定其违法事实。2025 年 7 月 29 日案件调查终结。

经查：当事人存在以下价格违法行为：

（一）未按照规定执行政府定价。根据包头市发展和改革委

员会、包头市水务局转发自治区发改委、住建厅<关于全面推行和完善居民用水阶梯价格制度的指导意见>的通知》（包发改价字[2015]388号）、《包头市发展和改革委员会转发自治区发改委关于明确我区养老机构水暖电气价格政策的通知》（包发改价字[2015]182号）、《关于印发<内蒙古自治区城镇供水价格管理实施细则>的通知》（内发改价费字[2023]1327号）、《关于调整包头市主城区自来水销售价格和污水处理费标准有关事项的通知》（包发改价费字[2024]277号）等有关规定，城镇供水价格实行政府定价，学校教学和学生生活用水、幼儿园生活用水、养老机构和残疾人托养机构等社会福利场所生活用水、宗教场所生活用水、社区组织工作用房和居民公益性服务设施用水等非居民用户，水价标准按照当地居民第一档、第二档水价平均价格执行。结合《关于落实水资源费改税政策相应调整我市城市供水价格的通知》（包发改价字[2018]180号）及《关于调整包头市主城区自来水销售价格和污水处理费标准有关事项的通知》（包发改价费字[2024]277号）等文件规定。在2021年3月-2023年11月期间，我市居民生活用水第一阶梯水价为2.47元/立方米、第二阶梯水价为3.72元/立方米。按照以上价格核算，即（2.47+3.72）/2=3.095≈3.1元/立方米（四舍五入），加上2.5元/立方米的水资源税费，合计为5.6元/立方米；在2023年12月-2024年9月期间，我市居民生活用水第一阶梯水价为2.47元/立方米、第二

阶梯水价为 3.72 元/立方米。按照以上价格核算，即（2.47+3.72）/2=3.095 元/立方米，加上 2.5 元/立方米的水资源税费，合计为 5.595 元/立方米。

1、当事人在 2023 年 12 月-2024 年 9 月期间，对学校类、社区类、养老机构类、宗教类用户收取 5.6 元/立方米的自来水，实收水量为 4605404 立方米，实收金额为 25790262.4 元。多收金额为 23027.02 元。

2、当事人在 2021 年 3 月-2024 年 9 月期间，对养老机构类用户应收单价为 5.6 元/立方米、5.595 元/立方米，但在实际收费中收取单价为 5.97 元、6.97 元/立方米、6.35 元/立方米、8.15 元/立方米，合计实收金额为 174712.1 元，合计污水处理费 22117 元。合计多收金额（剔除污水处理费）为 11653.285 元。

3、当事人在 2021 年 3 月-2024 年 9 月期间，对学校类用户应收单价为 5.6 元/立方米、5.595 元/立方米，但在实际收费中收取单价为 5.97 元/立方米、6.97 元/立方米、6.35 元/立方米、8.15 元/立方米。合计实收金额为 619007.74 元，合计污水处理费 69593.4 元。合计多收金额（剔除污水处理费）为 36962.24 元。

4、当事人在 2023 年 12 月-2024 年 9 月期间对社区类用户应收单价为 5.595 元/立方米，但在实际收费中收取单价为 5.97 元/立方米、6.35 元/立方米、6.97 元/立方米、8.15 元/立方米。

合计实收金额为86378.24元，合计污水处理费3934.4元。合计多收金额（剔除污水处理费）为7459.65元。

5、当事人在2023年12月-2024年7月期间，对宗教类用户应收单价为5.595元/立方米，但在实际收费中收取单价为5.97元/立方米、6.35元/立方米、6.97元/立方米。合计实际收取金额为37645.83元，合计污水处理费472元。合计多收金额（剔除污水处理费）为2747.795元。

上述多收水费合计为81849.99元。

（二）违规向用户收取水表及磁阀费用。根据国务院办公厅转发国家发展改革委等部门《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》（国办函〔2020〕129号）“二、清理取消不合理收费”中“（六）其他各类收费.....严禁向用户收取水电气热计量装置费用。任何单位代收供水供电供气供暖费时，严禁向用户加收额外费用。”“本意见自2021年3月1日起施行。”磁阀作为一种锁闭阀，通常安装在结算水表的前端（结算水表至主管网之间），主要作用：控制水流、防盗水、安全防护等，最主要的作用是方便当事人对供水系统进行管理和维护（磁阀开关的钥匙全部由当事人管理），属于供水设施的一部分。当事人在2021年3月-2024年9月期间通过本公司及全资子公司对申请新报装用户收取了水表及磁阀费。销售水表（新立户）共计34块，收取费用233330元；销售磁阀

30 块，收取费用 28000 元。合计收取 261330 元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1. 当事人营业执照复印件 2 份，法定代表人杨炳武、法定代表人费爱国身份证复印件各 1 份，证明当事人主体资格；

2.授权委托书 2 份、委托代理人祁晔身份证复印件 1 份，证明授权委托情况；

3.现场笔录一份，证明执法人员对当事人进行现场检查；

4.当事人提供的《包头市供水有限责任公司》关于收费异常数据核查情况的说明》两份，证明当事人在对学校类、养老院类、社区类等用户的水费收取过程中存在问题；

5.《包头市发展和改革委员会 包头市水务局转发自治区发改委、住建厅<关于全面推行和完善居民用水阶梯价格制度的指导意见>的通知》（包发改价字[2015]388 号）、《包头市发展和改革委员会转发自治区发改委关于明确我区养老机构水暖电气价格政策的通知》（包发改价字[2015]182 号）文件两份，证明当事人在 2021 年 3 月-2023 年 11 月期间对学校、养老机构等非居民用户的用水价格按照地居民第一档、第二档水价平均水平执行；

6.《内蒙古自治区发展和改革委员会 自治区住房和城乡建设厅 水利厅关于印发<内蒙古自治区城镇供水价格管理实施细则>的通知》（内发改价费字[2023]1327 号）文件，证明当事人在 2023 年 12 月-2024 年 9 月期间对学校、宗教、养老、社区等非

居民用户的用水价格按照当地居民第一档、第二档平均价格执行；

7.《包头市发展和改革委员会关于调整包头市城市供排水价格的通知》（包发改价字[2015]522 号）、《包头市发展和改革委员会关于落实水资源费改税政策相应调整我市城市供水价格的通知》（包发改价字[2018]46 号）、《包头市发展和改革委员会关于落实水资源费改税政策相应调整我市城市供水价格的补充通知》（包发改价字[2018]180 号）、《包头市发展和改革委员会关于调整包头市主城区自来水销售价格和污水处理费标准有关事项的调整》（包发改价费字[2024]277 号）文件四份，证明当事人在 2021 年 3 月-2024 年 9 月期间应执行的水价；

8.《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门<关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费 促进行业高质量发展意见的通知>》（国办函〔2020〕129 号）、《优化营商环境》、《包头市供水条例》文件三份，证明当事人不得向新立户用户收取水表及磁阀费用；

9.2025 年 1 月 26 日、2025 年 4 月 28 日，对祁晔的《询问笔录》四份，证明当事人对学校类、社区类等用户收费情况及水表、磁阀的销售情况；

10.2025 年 2 月 28 日，当事人提供 2021 年-2024 年对社区类、学校类、养老机构类用户收费票据复印件各一份，证明当事人的收费情况；

11.2025 年 3 月 18 日，《现场笔录》六份、《水费通知单》复印件四份，《电子发票》复印件两份，证明当事人对包头稀土高新技术产业开发区稀土路街道民族东路社区、包头稀土高新区爱尚宝贝幼儿园等 6 家非居民用户的水费价格按照 8.15 元/立方米、6.35 元/立方米、5.97 元/立方米、5.6 元/立方米进行收取；

12.2025 年 3 月 24 日，对祁晔的《询问笔录》一份、《包头市供水有限责任公司新报装用户水表、磁阀收入明细》一份、《供水 21-24 水表销售发票明细》及发票复印件，证明当事人在 2021 年-2024 年期间向用户收取水表及磁阀费用的明细；

13.2025 年 3 月 25 日、2025 年 7 月 21 日，包头市供水有限责任供水《关于收费异常金额办理情况的说明》两份，证明当事人对收费异常的用户进行了水量退补；

14.2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 20 日，限期提供材料通知书三份及提供的相应材料、《询问笔录》十八份、《电子发票》复印件十二份、付款记录一份、现场照片十份、文件两份、水表销售合同两份、电子数据一份、电话沟通记录表一份、电话取证相关用户购买明细一份，证明当事人对申请新立户用户违规收取水表及磁阀费用的数量与金额；

15.电子数据一份，证明当事人营收系统中的原始数据。

2025 年 5 月 20 日，本局向当事人直接送达《包头市市场监督管理局行政处罚告知书》（包市监罚告字〔2025〕JJ-5 号），告

知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据和处罚内容，并告知当事人依法享有听证或者陈述、申辩的权利。当事人于2025年5月22日提出举行听证要求。本局于2025年6月18日组织召开听证会。听证报告给出“（一）我局对当事人不执行政府定价进行行政处罚的合法性分析、（二）我局对当事人不执行政府定价进行行政处罚的合理性、（三）补充当事人违规向用户收取水表及磁阀不合理费用的证据”的建议。听证会后，当事人就听证争议焦点提交了新的证据材料，执法人员围绕有关问题进行调查取证。并于2025年8月25日重新下达《包头市市场监督管理局行政处罚告知书》（包市监罚告字〔2025〕JJ-12号）

本局认为，当事人违法了《中华人民共和国价格法》第十二条“经营者进行价格活动，应当遵守法律、法规，执行依法制定的政府指导价、政府定价和法定的价格干预措施、紧急措施。”及《价格违法行为行政处罚规定》第九条第（二）项“高于或者低于政府定价制定价格的”之规定。构成了不执行政府定价的价格违法行为；当事人向用户收取水表及磁阀费用的行为违反了《优化营商环境条例》第二十八条“供水、供电、供气、供热等公用企事业单位应当向社会公开服务标准、资费标准等信息，为市场主体提供安全、便捷、稳定和价格合理的服务，不得强迫市场主体接受不合理的服务条件，不得以任何名义收取不合理费用。”和《中华人民共和国价格法》第十四条第八项“经营者不

得有下列不正当价格行为：（八）法律、行政法规禁止的其他不正当价格行为”。构成了收取不合理费用的不正当价格违法行为。

当事人属国有公益性企业，承担我市城市供水保障的工作，应执行政府定价。在我局检查过程中发现存在多收费用情况后，当事人给相关用户办理了水量退补手续，退款 58822.97 元，减轻了违法行为危害后果。参照《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》《内蒙古自治区市场监督管理行政处罚裁量权基准》等规定，结合当事人违法事实、性质、情节及社会危害程度，本局决定从轻处罚。

综上，当事人上述行为，违反了经营者不执行政府指导价、政府定价的行为依据《价格违法行为行政处罚规定》第九条“经营者不执行政府指导价、政府定价，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，并处违法所得 5 倍以下的罚款；没有违法所得的，处 5 万元以上 50 万元以下的罚款，情节较重的处 50 万元以上 200 万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿：…(二)高于或者低于政府定价制定价格的；…”及《中华人民共和国价格法》第三十九条：“经营者不执行政府指导价、政府定价以及法定的价格干预措施、紧急措施的，责令改正，没收违法所得，可以并处违法所得五倍以下的罚款；没有违法所得的，可以处以罚款；情节严重的，责令停业整顿。”第四十条：“经营者有本法第十四条所列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并

处违法所得五倍以下的罚款；…”责令当事人改正违法行为，并决定作出以下行政处罚：

一、没收违法所得 284357.02 元；

二、处违法所得 343179.99 元的 1 倍罚款 343179.99 元。

以上罚没款合计 627,537.01 元。

当事人应在收到本行政处罚决定书之日起十五日内，将罚没款缴至指定银行。代收机构名称：包头市财政局，备注执收单位：包头市市场监督管理局。到期不缴纳罚款的，依据《价格违法行为行政处罚规定》第二十一条的规定，本局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。

如当事人不服本行政处罚决定，可以在收到本行政处罚决定书之日起六十日内，应当先向包头市人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可以依法再向人民法院提起行政诉讼。

nmgdzy2

包头市市场监督管理局

（盖章）

2025 年 9 月 29 日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式两份，一份送达，一份归档 。